

IKIDS KINDER GARDEN

POLÍTICA DE VIDEOVIGILANCIA

Lineamientos para el uso de cámaras de seguridad en las instalaciones del centro infantil

Código	PVV-PDP-001
Versión	1.0
Fecha de emisión	30 de junio de 2026
Ámbito	Sistema de videovigilancia de Ikids Kinder Garden
Aprobación	Representante legal / DPD
Base normativa	LOPDP, RGLOPDP y resoluciones de la SPDP

1. OBJETO

La presente Política tiene por objeto regular la instalación, operación, acceso, conservación y supresión de las grabaciones obtenidas mediante el sistema de videovigilancia de Ikids Kinder Garden, garantizando la protección de los datos personales de niñas, niños, personal, representantes legales, proveedores y visitantes, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), su Reglamento General (RGLOPDP) y las resoluciones de la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP).

Ikids Kinder Garden reconoce que las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia constituyen datos personales y, en el caso de niñas y niños, datos sujetos a protección reforzada (Arts. 21 y 25 LOPDP). Por ello, su tratamiento se sujeta a estrictos criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

2. ALCANCE

Esta Política aplica a todas las cámaras instaladas por Ikids Kinder Garden, en sus instalaciones o en espacios bajo su control. Es de cumplimiento obligatorio para:

- Dirección, coordinación académica y administrativa.
- Personal docente, auxiliar de cuidado, de salud y de servicios generales.
- Personal de seguridad y proveedores que operen, mantengan o tengan acceso al sistema.
- Toda persona que ingrese a las instalaciones.

3. MARCO NORMATIVO

- Constitución de la República del Ecuador, Arts. 45, 46, 66 num. 19, 92.
- LOPDP, en particular Arts. 4, 7 num. 8, 9, 10, 12, 21, 25, 37 a 42, 47, 49.
- Reglamento General a la LOPDP.
- Resolución SPDP-SPD-2025-0006-R Cláusulas contractuales tipo.
- Resolución SPDP-SPD-2025-0028-R Reglamento del Delegado de Protección de Datos.
- Resolución SPDP-SPD-2025-0041-R Tratamiento basado en interés legítimo.
- Guía de Protección de Datos desde el Diseño y por Defecto (SPDP).
- Guía de Gestión de Riesgos y EIPD (SPDP).
- Código de la Niñez y Adolescencia.
- Política General de Protección de Datos PG-PDP-001 y Política de Uso de Imágenes PUI-PDP-001 de Ikids Kinder Garden.

4. DEFINICIONES

Para efectos de esta Política se aplican las definiciones del Art. 4 LOPDP y las siguientes:

Término	Significado
Sistema de videovigilancia	Conjunto de cámaras, dispositivos de almacenamiento, redes de transmisión, software y procedimientos destinados a la captación de imágenes con fines de seguridad y protección del interés superior del niño.
Grabación	Imagen o serie de imágenes (con o sin sonido) captadas por el sistema de videovigilancia.
Visualización en directo	Acceso en tiempo real a las imágenes captadas, sin almacenamiento.
Zona excluida	Espacio donde está prohibida la instalación de cámaras (baños, vestidores, áreas de descanso del personal, áreas de lactancia o cambio de pañales en lo que afecten la intimidad del NNA).
Cartel informativo	Distintivo visible que informa de la existencia del sistema y remite al aviso completo.
Operador	Persona autorizada por Ikids Kinder Garden para acceder al sistema, visualizar grabaciones y/o gestionar el sistema.

Término	Significado
Encargado del sistema	Proveedor que actúe por cuenta de Ikids Kinder Garden en la instalación, mantenimiento, monitoreo o almacenamiento de las grabaciones.

5. PRINCIPIOS APLICABLES AL SISTEMA

La videovigilancia en Ikids Kinder Garden se rige por los principios del Art. 10 LOPDP, con énfasis en:

- Necesidad: cada cámara responde a un riesgo concreto que no puede mitigarse con medidas menos intrusivas (presencia humana, control de acceso, iluminación).
- Idoneidad: el sistema es adecuado para el fin perseguido (seguridad, protección del interés superior del niño).
- Proporcionalidad: el ámbito, número y horario de operación de las cámaras se limitan a lo estrictamente indispensable.
- Minimización: no se captan más datos que los necesarios. Se evita en lo posible la grabación de audio.
- Privacidad por defecto: las cámaras se enfocan únicamente sobre las áreas autorizadas; las áreas que excedan se enmascaran físicamente o por software.
- Transparencia: se informa de la existencia del sistema mediante señalética y aviso de privacidad específico.
- Interés superior del niño: cualquier decisión sobre el sistema prioriza la protección integral del NNA.

6. FINALIDADES Y BASE DE LICITUD

BVB_IKIDS opera el sistema de videovigilancia para las siguientes finalidades, expresamente determinadas:

- Garantizar la seguridad e integridad física de las niñas y niños.
- Prevenir y, en su caso, esclarecer hechos que afecten la seguridad de personas o bienes.
- Controlar el acceso a las instalaciones.
- Cumplir requerimientos de autoridad competente.

Bases jurídicas (Art. 7 LOPDP):

- Interés legítimo (Art. 7 num. 8 y Art. 9 LOPDP): seguridad de personas y bienes en las instalaciones, previa ponderación documentada conforme a la Resolución SPDP-SPD-2025-0041-R.
- Protección del interés superior del niño: salvaguarda de su integridad física, psicológica y emocional en espacios donde su supervisión presencial puede ser limitada.
- Cumplimiento de obligación legal: cuando la normativa o autoridad competente lo exija.

Queda prohibido utilizar el sistema con finalidades distintas a las anteriores, en particular:

- Control laboral del personal docente, auxiliar o de servicios generales.
- Evaluación pedagógica o seguimiento del desempeño del NNA.
- Difusión pública de las imágenes.
- Tratamiento biométrico (reconocimiento facial), salvo cumplimiento de las condiciones reforzadas establecidas en la Política PUI-PDP-001 (consentimiento explícito, EIPD favorable y aprobación de la Dirección y del DPD).
- Comercialización, cesión a terceros para fines comerciales o uso publicitario.

7. UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS

7.1 Áreas autorizadas

Las cámaras se instalan exclusivamente en áreas donde existe un riesgo identificado para la seguridad y donde el beneficio supere el impacto en la intimidad. Se autoriza su instalación, con carácter enunciativo, en:

- Accesos principales y secundarios al inmueble.
- Recepción y zonas de entrega/retiro de NNA.
- Pasillos comunes.
- Patios de recreo y áreas de juego (cuando el control responda a la protección del interés superior del niño).
- Comedor y cocina (en función de la seguridad alimentaria y prevención de incidentes).
- Estacionamientos y perímetro exterior.
- Áreas administrativas con activos sensibles (archivos físicos, servidores).

7.2 Áreas excluidas (prohibición absoluta)

Queda prohibido instalar cámaras o dispositivos de captación en:

- Baños, vestidores y duchas.

- Áreas de cambio de pañales o lactancia.
- Salas de descanso, comedor o servicios higiénicos del personal.
- Espacios destinados a entrevistas reservadas con representantes legales o a la atención psicopedagógica.

7.3 Encuadre y enmascaramiento

Las cámaras se orientan exclusivamente sobre las áreas autorizadas. Cuando el ángulo natural alcance vía pública, propiedad de terceros o áreas excluidas, se aplican máscaras físicas o de software que impidan la captación de esas zonas. La verificación del encuadre se documenta al instalar y revisa al menos una vez al año.

8. CAPTACIÓN DE AUDIO

Por defecto, las cámaras no captarán audio. La captación de audio sólo se autoriza en supuestos excepcionales, previa aprobación de la Dirección y del DPD, evaluación de impacto favorable y señalización reforzada que advierta de su existencia. La captación de audio en aulas o espacios donde se desarrollen interacciones cotidianas con NNA está prohibida.

9. INFORMACIÓN A LOS TITULARES (TRANSPARENCIA)

Ikids Kinder Garden cumple el deber de información del Art. 12 LOPDP en dos niveles:

- Cartel informativo (primer nivel): colocado en lugar visible en cada acceso al inmueble y en cada área videovigilada. Indicará al menos: existencia del sistema, identidad del responsable (Ikids Kinder Garden), finalidad (seguridad), base jurídica, datos de contacto del DPD y referencia al aviso de privacidad para mayor información.
- Aviso de privacidad de videovigilancia (segundo nivel): disponible en recepción, en el sitio web y mediante código QR en los carteles. Detalla finalidades, bases jurídicas, plazos de conservación, destinatarios, transferencias, derechos y procedimiento para ejercerlos.

10. ACCESO, OPERACIÓN Y CADENA DE CUSTODIA

10.1 Personal autorizado

El acceso al sistema (visualización en directo, descarga de grabaciones, cambios de configuración) se restringe a las personas designadas por la Dirección, mediante usuario y contraseña individual e intransferible. La lista actualizada de usuarios autorizados es responsabilidad del DPD.

10.2 Procedimiento de visualización

La visualización de grabaciones almacenadas requiere causa justificada (incidente reportado, requerimiento de autoridad, ejercicio de derechos, auditoría). Cada visualización se documenta en formulario interno que registra fecha, motivo, persona que solicita, persona que opera el sistema, segmento revisado y resultado.

10.3 Descarga y entrega

La descarga de grabaciones para ser entregadas a terceros sólo procede en los siguientes supuestos:

- Requerimiento de autoridad judicial, fiscal o policial debidamente sustentado.
- Solicitud del titular en el ejercicio de su derecho de acceso, conforme al procedimiento del numeral 13 de esta Política.
- Comunicación a la SPDP o a otra autoridad de control con competencia legal.

La descarga se documenta en cadena de custodia, señalando integridad del archivo, persona que recibe, fecha y motivo.

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Conforme a los Arts. 37 a 41 LOPDP y a la Guía de Protección de Datos desde el Diseño y por Defecto, Ikids Kinder Garden aplica:

- Medidas técnicas: autenticación con usuario y contraseña fuertes; cifrado en reposo del disco que almacena las grabaciones; cifrado en tránsito si las grabaciones se transmiten por red; segmentación del sistema de videovigilancia respecto del resto de la red institucional; respaldos cifrados; bitácora de accesos; cierre de sesión por inactividad.
- Medidas físicas: ubicación del grabador (DVR/NVR) en gabinete cerrado y de acceso restringido; protección eléctrica con UPS; resguardo del cableado para impedir intervenciones.
- Medidas organizativas: acuerdo de confidencialidad firmado por todo operador; capacitación obligatoria; segregación de funciones (quien opera no autoriza la descarga); revisión periódica de usuarios.
- Medidas jurídicas: contrato de encargo conforme al Art. 47 LOPDP y a la Resolución SPDP-SPD-2025-0006-R con todo proveedor que opere o mantenga el sistema; cláusulas de auditoría y de notificación de brechas.

12. CONSERVACIÓN Y SUPRESIÓN

Las grabaciones se conservan por un plazo máximo de treinta (30) días contados desde su captación, transcurrido el cual se suprimen automáticamente mediante sobrescritura del soporte. El plazo se ha definido aplicando los principios de minimización y proporcionalidad.

Las grabaciones podrán conservarse por un plazo mayor exclusivamente en los siguientes supuestos:

- Cuando documenten un incidente bajo investigación interna o externa, hasta la conclusión del procedimiento.
- Cuando exista requerimiento de autoridad competente, por el plazo que ésta determine.
- Cuando sean necesarias para acreditar un derecho en proceso judicial o administrativo en curso.

La conservación extraordinaria se documenta motivadamente y queda bajo custodia del DPD.

13. DERECHOS DE LOS TITULARES

Cualquier persona cuya imagen haya sido captada por el sistema podrá ejercer los derechos de los Arts. 12 a 19 LOPDP. Sus particularidades en materia de videovigilancia son las siguientes:

- Acceso: se entrega copia o exhibición del fragmento en que aparece el solicitante. La identificación se acreditará con cédula y, para NNA, mediante el representante legal. Si el fragmento incluye a otros titulares, se aplican técnicas de pixelado o enmascaramiento para no afectar derechos de terceros.
- Eliminación: procede cuando el plazo de conservación ha vencido o cuando la conservación carezca de base jurídica.
- Oposición: procede por motivos fundados en una situación particular, evaluable caso por caso.

Las solicitudes se canalizan al DPD mediante el Formulario FD-PDP-001 (pdikidseltelegrafo@gmail.com) y se atienden en el término de quince (15) días desde la recepción completa. La solicitud debe presentarse antes del vencimiento del plazo de conservación; en caso contrario, Ikids Kinder Garden informará que la grabación ya fue suprimida.

14. ROLES Y RESPONSABILIDADES

14.1 Dirección

- Aprueba esta Política y la ubicación de las cámaras.
- Designa al personal autorizado para operar el sistema.
- Aprueba las descargas no rutinarias.

14.2 Delegado de Protección de Datos (DPD)

- Verifica el cumplimiento de la Política y de la EIPD.
- Mantiene la lista actualizada de operadores autorizados.
- Atiende solicitudes de derechos relacionadas con el sistema.
- Audita al menos una vez al año el sistema y a los encargados.
- Notifica brechas a la SPDP cuando proceda.

14.3 Operadores

- Acceden al sistema sólo cuando exista causa justificada.
- Documentan cada visualización y descarga.
- Mantienen confidencialidad.
- Reportan al DPD cualquier incidente o anomalía.

15. EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PONDERACIÓN DE INTERÉS LEGÍTIMO

Por tratarse de tratamiento de datos de NNA mediante observación sistemática, Ikids Kinder Garden realiza una Evaluación de Impacto (EIPD) específica para el sistema de videovigilancia (Art. 42 LOPDP), revisable al menos anualmente o cuando se modifique el sistema (nuevas cámaras, cambio de finalidad, integración con otros sistemas).

Para el uso de interés legítimo como base jurídica, Ikids Kinder Garden aplica el test de ponderación previsto en la Resolución SPDP-SPD-2025-0041-R, documentando: (i) finalidad legítima; (ii) necesidad; (iii) prevalencia frente a derechos del titular; (iv) salvaguardas adoptadas. La ponderación se conserva con la EIPD.

16. INCIDENTES Y BRECHAS DE SEGURIDAD

Toda pérdida, sustracción, acceso no autorizado, divulgación indebida o alteración de las grabaciones constituye una violación de seguridad. Se gestiona conforme al Procedimiento de Gestión de Brechas. El DPD evaluará el riesgo y, cuando corresponda, notificará a la SPDP en el término de cinco (5) días y a los titulares afectados sin dilación injustificada.

17. CAPACITACIÓN

Ikids Kinder Garden capacitará anualmente al personal operador y, cuando aplique, a los proveedores, sobre el contenido de esta Política, el uso adecuado del sistema, la cadena de custodia y la atención de derechos. La capacitación se documenta en el expediente del operador.

18. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de esta Política, en particular el acceso no autorizado, la difusión indebida, el desvío de finalidades o el uso para control laboral, constituye falta grave, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas o penales aplicables, y de las sanciones que la SPDP pueda imponer a Ikids Kinder Garden conforme a la Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R.

19. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- PG-PDP-001 Política General de Protección de Datos.
- PUI-PDP-001 Política de Uso de Imágenes.
- Aviso de Privacidad de videovigilancia.
- FD-PDP-001 Formulario de Ejercicio de Derechos.

20. VIGENCIA, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Esta Política entra en vigencia desde su aprobación por la Dirección y se revisa al menos anualmente o cuando exista un cambio normativo, tecnológico u operativo relevante. La actualización es responsabilidad del DPD y la aprobación corresponde a la Dirección.

ANEXO A — INVENTARIO DE CÁMARAS

Este inventario debe completarse por el DPD al implementar el sistema y mantenerse actualizado. Su contenido alimenta la EIPD y el RAT.

#	Ubicación	Finalidad específica	Horario	Audio (S/N)	Enmascaramiento
1					
2					
3					
4					
5					
6					

ANEXO B - MODELO DE CARTEL INFORMATIVO (PRIMER NIVEL)



ZONA VIDEOVIGILADA

Sus imágenes son captadas por nuestro sistema de videovigilancia (CCTV)

- Responsable:**
Ikids Kinder Garden
- Finalidad:**
Seguridad de niñas, niños, personal, familias e instalaciones
- Base jurídica:**
Interés legítimo (Art. 7 núm. 8 y Art. 9 LOPDP) y protección del interés superior del niño
- Conservación:**
Máximo 30 días desde la captación
- Sin audio ni reconocimiento facial:**
El sistema únicamente capta imagen
- Ejercicio de derechos:**
Escriba al Delegado de Protección de Datos: pdikids@telegrafo@gmail.com



Aviso de Privacidad completo

Escanee el código QR o visite:
ikidskindergarden.com

Reclamación por vulneración de derechos ante la SPDP:
www.spdp.gob.ec

AVV-PDP-001 · Aviso de Privacidad de Videovigilancia · Ikids Kinder Garden